

平潭综合实验区经济发展局文件

岚经发〔2021〕66号

平潭综合实验区经济发展局 关于印发《平潭综合实验区外商 投资企业投诉工作办事指南》的通知

各片区管理局：

为贯彻落实《中华人民共和国外商投资法》《中华人民共和国外商投资法实施条例》和《外商投资企业投诉工作办法》以及《福建省商务厅关于印发〈福建省外商投资企业投诉工作办法〉的通知》要求，经征求各片区管理局意见基础上，我局汇总形成《平潭综合实验区外商投资企业投诉工作机构名录》，并制定《平

潭综合实验区外商投资企业投诉工作办事指南》，现予以公布，请遵照执行。

- 附件：1. 平潭综合实验区外商投资企业投诉工作办事指南
2. 平潭综合实验区外商投资企业投诉工作机构名录

平潭综合实验区经济发展局

2021年3月19日

附件 1

平潭综合实验区 外商投资企业投诉工作办事指南

第一章 政策依据

《中华人民共和国外商投资法》、《中华人民共和国外商投资法实施条例》、《外商投资企业投诉工作办法》、《福建省外商投资企业投诉工作》

第二章 受理条件与要求

一、有关定义

（一）投诉。

一是外商投资企业、外国投资者（以下统称投诉人）认为行政机关及其工作人员（以下统称被投诉人）的行政行为侵犯其合法权益，向投诉工作机构申请协调解决的行为。

二是投诉人向投诉工作机构反映投资环境方面存在的问题，建议完善有关政策措施的行为。

（二）投诉人。

中华人民共和国境内的外商投资企业、外国投资者。

（三）被投诉人。

平潭综合实验区管委会有关部门、各片区管理局及其工作

人员；

区经济发展局、各片区管理局认为可以由其处理的事项中所涉及的行政机关及其工作人员。

二、投诉材料要求

投诉人提出投诉事项，应当提交书面投诉材料。投诉材料可以现场提交，也可以通过信函、传真、电子邮件、在线申请等方式提交。投诉材料应包括：

（一）投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、有关联系人和联系方式，主体资格证明材料，提出投诉的日期；

（二）被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、有关联系人和联系方式；

（三）明确的投诉事项和投诉请求；

（四）有关事实、证据和理由，如有相关法律法规依据可以一并提供；

（五）是否存在《外商投资企业投诉工作办法》第十四条第（八）、（九）项所列情形的说明。

投诉人反映投资环境方面存在的问题，投诉材料应当包括前款第（一）项规定的信息、投资环境方面存在的相关问题以及具体政策措施建议。

投诉材料应当用中文书写。有关证据和材料原件以外文书写的，应当提交准确、完整的中文翻译件。

投诉人可以委托他人进行投诉。投诉人委托他人进行投诉

的，除上述规定的材料以外，还应当提交投诉人的身份证明、出具的授权委托书和受委托人的身份证明。授权委托书应当载明委托事项、权限和期限。

三、不予受理条件

（一）投诉主体不属于外商投资企业、外国投资者的；

（二）申请协调解决与其他自然人、法人或者其他组织之间民商事纠纷，或者不属于《外商投资企业投诉工作办法》规定的外商投资企业投诉事项范围的；

（三）不属于区经济发展局、各片区管理局的投诉事项处理范围的；

（四）经通知补正后，投诉材料仍不符合要求的；

（五）投诉人伪造、变造证据或者明显缺乏事实依据的；

（六）没有新的证据或者法律依据，重复投诉的；

（七）同一投诉事项已经由上级投诉工作机构受理或者处理终结的；

（八）同一投诉事项已经由信访等部门受理或者处理终结的；

（九）同一投诉事项已经进入或者完成行政复议、行政诉讼等程序的。

四、受理时限

（一）投诉材料不齐全的，区经济发展局、各片区管理局在收到投诉材料后 7 个工作日内通知投诉人在 15 个工作日内予以补正；

(二) 区经济发展局、各片区管理局接到完整齐备的投诉材料后 7 个工作日内作出是否受理的决定;

(三) 不符合投诉受理条件的, 区经济发展局、各片区管理局于 7 个工作日内通知投诉人并说明不予受理的理由;

(四) 不属于区经济发展局、各片区管理局受理范围的事项, 可以告知投诉人向有关投诉工作机构提出投诉。

第三章 处理方式与期限

一、处理要求

(一) 工作要求

区经济发展局、各片区管理局在受理投诉后, 将与投诉人和被投诉人进行联系沟通, 了解情况, 依法协调处理, 推动投诉事项的妥善解决。

根据投诉事项具体情况, 区经济发展局、各片区管理局可以组织召开会议, 邀请投诉人和被投诉人共同参加, 陈述意见, 探讨投诉事项的解决方案。

(二) 投诉人义务

区经济发展局、各片区管理局进行投诉处理时, 可以要求投诉人进一步说明情况、提供材料或者提供其他必要的协助, 投诉人应当予以协助; 可以向被投诉人了解情况, 被投诉人应当予以配合。

二、处理方式

根据投诉事项情况，区经济发展局、各片区管理局可以采取下列方式进行处理：

- （一）推动投诉人和被投诉人达成谅解（包括达成和解协议）；
- （二）与被投诉人进行协调；
- （三）提交完善相关政策措施的建议；
- （四）其他适当的处理方式。

三、处理期限

区经济发展局、各片区管理局在受理投诉之日起 30 个工作日内办结受理的投诉事项。涉及部门多、情况复杂的投诉事项，可以适当延长处理期限。

四、终结事由

有下列情形之一的，投诉处理终结：

- （一）区经济发展局、各片区管理局依据《外商投资企业投诉工作办法》第十八条进行协调处理，投诉人同意终结的；
- （二）投诉事项与事实不符的，或者投诉人拒绝提供材料导致无法查明有关事实的；
- （三）投诉人的有关诉求没有法律依据的；
- （四）投诉人书面撤回投诉的；
- （五）投诉人不再符合投诉主体资格的；
- （六）经区经济发展局、各片区管理局联系，投诉人连续 30 日无正当理由不参加投诉处理工作的；
- （七）投诉处理期间，同一投诉事项已经由信访等部门受理

或者处理终结的，以及同一投诉事项已经进入或者完成行政复议、行政诉讼等程序的，视同投诉人书面撤回投诉。

投诉处理终结后，区经济发展局、各片区管理局在 3 个工作日内将投诉处理结果书面通知投诉人。

附件 2

平潭综合实验区外商投资企业投诉工作机构名录

序号	机构名称	联系人	电话	传真	邮箱	地址
1	金井片区管理局	朱震天	0591-23160606	0591-23156377	jjpgjfc@163.com	平潭县北厝镇红山村加田下 65号金井片区管理局
2	海坛片区管理局	吴和记	0591-62881038		514521089@qq.com	平潭县潭城镇政府路16号海 坛片区管理局1号楼2层
3	君山片区管理局	郑雨祥	0591-23105633		572935974@qq.com	平潭县君山片区中楼国昌路 1号中原安置小区
4	苏平片区管理局	王丹丹	0591-62536560	0591-23159917	361578925@qq.com	平潭县北厝镇中山大道中段 3号苏平片区管理局
5	平潭综合实验区 经济发展局	卢翠翠	0591-23163045	0591-23163054	jfjswc@163.com	平潭县金井湾商务营运中心 7号楼9层

